

หลักของการกำหนดการรับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นกรณีโรงเรียนทั่วไป หรือการกำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง นั้น มีจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงมากกว่าจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้ ซึ่งหากไม่กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อาจทำให้นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการเข้ามาเรียนในพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อนักเรียนที่มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนและเมื่อพิจารณาแล้วการกำหนดสัดส่วนในการรับนักเรียนเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้เฉพาะในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ย่อมเป็นไปเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้เรียนใกล้บ้าน ซึ่งการกำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ให้รับนักเรียนในพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ โดยวิธีการจับสลาก แต่ถ้ามีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ ๔๐ ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนทุกคน และนำสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปจนครบจำนวนที่ประกาศรับ ส่วนการกำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนทั่วไปจะเป็นการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการร่วมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ซึ่งจะให้รับนักเรียนทั่วไปได้ไม่เกินร้อยละ ๖๐ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์โดยใช้ถ้อยคำที่ไม่ตายตัว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคะแนนสอบเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่นักเรียนทุกคน

สรุปข้อเท็จจริง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยข้อ ๓.๓.๑ กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสำรวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศรับในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษา โดยคำนึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน ข้อ ๓.๓.๕ กำหนดว่า โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงมีจำนวนผู้สมัครเกินกว่าจำนวน



นักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้จำนวนมาก จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการ
 รับนักเรียนของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้กำหนดสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้ ๑) การรับ
 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ โดยวิธีการ
 จับสลาก ในกรณีมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ ๔๐ ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
 เข้าเรียนทุกคน และนำสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปในข้อ ๒) จนครบจำนวนที่ประกาศรับ...
 ๒) การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)
 ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (๑)
 คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ ๘๐ (๒) คะแนน O-NET ร้อยละ ๒๐ โดยคำนวณ
 คะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๘๐
 (๒) คะแนน O-NET ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๒๐ ... ๔) การรับนักเรียนที่มี
 เงื่อนไขพิเศษในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่า โรงเรียนมีความจำเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียน
 ซึ่งอาจมีได้หลายกรณี เช่น ...๔.๖) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
 โดยที่ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะให้บุตรของผู้ฟ้องคดีสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
 ที่ตั้งอยู่ในแขวงสามเสนใน ซึ่งอยู่ใกล้ที่ทำงานของผู้ฟ้องคดี และเนื่องจากบุตรของผู้ฟ้องคดี
 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต่างจังหวัด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ข้อ ๓.๓.๑ ของประกาศฉบับดังกล่าว ส่งผลให้
 โรงเรียนต่าง ๆ นำไปกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนได้ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ใน
 แขวงที่ตั้งของโรงเรียน ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิให้บุตรของ
 ผู้ฟ้องคดีเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าวได้ ส่วนข้อ ๓.๓.๕ ของประกาศฉบับเดียวกัน ก่อให้เกิด
 ความไม่เป็นธรรมต่อนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต่างจังหวัดซึ่งได้รับสิทธิในการสอบ
 เฉพาะกลุ่มนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนได้เพียงกลุ่มเดียว ส่วนนักเรียนที่มีชื่ออยู่ใน
 ทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนกลับมีสิทธิในการสอบทั้งกลุ่มในเขตและนอกเขตพื้นที่
 อีกทั้ง ข้อย่อย ๒ และข้อย่อย ๔ และ ๔.๖ ของข้อ ๓.๓.๕ ตามประกาศดังกล่าว ยังกำหนดเกี่ยวกับการ
 รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ โดยให้นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
 ได้สิทธิพิเศษในการเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบ ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดี
 ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต่างจังหวัด แต่ผู้ฟ้องคดีรับราชการอยู่ในแขวงสามเสนใน ผู้ฟ้องคดี
 จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนข้อ ๓.๓.๑ และข้อ ๓.๓.๕ ข้อย่อย ๒
 ข้อย่อย ๔ และ ๔.๖ ของประกาศดังกล่าว



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน นั้น โดยข้อ ๓.๓.๑ กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสำรวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศรับในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาดังกล่าว เพื่อพิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษา โดยคำนึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน จึงเห็นได้ว่า การกำหนดหลักการดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนซึ่งมีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนั้น โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง มีจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าวมากกว่าจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้ ซึ่งหากไม่กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อาจทำให้นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการเข้ามาเรียนในพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อนักเรียนที่มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน และเมื่อพิจารณาแล้วการกำหนดสัดส่วนในการรับนักเรียนเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้เฉพาะในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งมีจำนวน ๒๘๕ โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมดในสังกัดจำนวน ๓๑,๔๒๔ โรงเรียน จึงเป็นเหตุผลที่รับฟังได้ว่าได้คำนึงถึงหลักความได้สัดส่วนแล้ว โดยหลักการแล้วให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้านดังกล่าวไม่มีข้อความหรือลักษณะอื่นใดที่มุ่งหมายให้เป็นการกีดกันหรือจำกัดสิทธิและเสรีภาพของนักเรียนที่มีได้อยู่ในเขตพื้นที่บริการ ทั้งบุตรของผู้ฟ้องคดียังคงมีสิทธิในการสมัครเข้ารับการเข้าเรียนต่อในโรงเรียนใกล้ที่ทำงานของผู้ฟ้องคดี

ส่วนในกรณีของข้อ ๓.๓.๕ ของประกาศดังกล่าว นั้น เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าหลักของการกำหนดการรับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นกรณีโรงเรียนทั่วไป หรือการกำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ย่อมเป็นไปเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ซึ่งการกำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ให้รับนักเรียนในพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ โดยวิธีการจับสลาก แต่ถ้ามีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ ๔๐ ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนทุกคน และนำสัดส่วนที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไปจนครบจำนวนที่ประกาศรับ ส่วนการกำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนทั่วไปจะเป็นการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ซึ่งจะให้รับนักเรียนทั่วไปได้ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคะแนนสอบเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่นักเรียนทุกคน เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของการกำหนดแนวทางปฏิบัติดังกล่าวแล้วเห็นว่า เป็นการให้สิทธิแก่นักเรียนนอกเขต

พื้นที่บริการซึ่งรวมถึงบุตรของผู้ฟ้องคดีอย่างเท่าเทียมกัน โดยบุตรของผู้ฟ้องคดียังคงมีสิทธิสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนซึ่งตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ และขณะเดียวกันก็ย่อมมีสิทธิสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนอื่นได้ในกลุ่มนักเรียนทั่วไปตามข้อ ๓.๓.๕ ข้อย่อย ๒ ของประกาศดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดแนวปฏิบัติตามข้อ ๓.๓.๕ ข้อย่อย ๒ จึงเป็นการจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ที่คุ้มครองบุคคลให้มีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองไว้ ส่วนการกำหนดหลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีกรณีการใช้ถ้อยคำว่า การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ และการรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ) ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ ๖๐ นั้น เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์โดยใช้ถ้อยคำที่ไม่ตายตัว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยจะเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๗ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการลดลง นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จึงมีการปรับเปลี่ยนจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ คือ สัดส่วนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ และให้รับนักเรียนทั่วไป ไม่เกินร้อยละ ๖๐ ดังนั้น การกำหนดแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนทั่วไปในข้อ ๓.๓.๕ ข้อย่อย ๒ ของประกาศดังกล่าว จึงมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด

ส่วนข้อ ๓.๓.๕ ข้อย่อย ๔ และ ๔.๖ ของประกาศดังกล่าว นั้น เห็นว่า การกำหนดแนวปฏิบัติที่ให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนบางกลุ่มโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก หรือจับสลากดังเช่นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป แม้จะเห็นได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล แต่การเลือกปฏิบัติดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้น จำต้องพิจารณาถึงเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์และความจำเป็นแห่งการเลือกปฏิบัติประกอบด้วย ซึ่งการกำหนดในข้อ ๔.๑ ถึงข้อ ๔.๗ เป็นการยกตัวอย่างเท่านั้น แต่โรงเรียนจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและผลหลังการพิจารณาให้สาธารณชนทราบ การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษจึงไม่ได้จัดเฉพาะแต่กรณีนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นการรับนักเรียนรวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔.๑ ถึงข้อ ๔.๗ ทั้งนี้ เป็นการให้โอกาสและส่งเสริมให้บุคคลในกลุ่มนี้ได้รับสิทธิเพียงเท่าที่จำเป็นเพราะเป็นเพียงส่วนน้อย ซึ่งถ้าหากมิได้กำหนดแนวปฏิบัติเช่นนี้ย่อมส่งผลให้การคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพไม่อาจ



บรรลุล่วงวัตถุประสงค์ได้ ดังนั้น ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่กำหนดให้มีวิธีการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามข้อ ๓.๓.๑ ข้อ ๓.๓.๕ ข้อย่อย ๒ ข้อย่อย ๔ และ ๔.๖ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗๒/๒๕๖๒)

๑.๒ การขอรับทุนการศึกษา

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๑๓๗๕-๑๓๗๘

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๑๔๔-๑๔๖

ตุเล่่มที่ ๕ หน้า ๑๔๔๘-๑๔๕๑

๑.๓ การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา

การที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจะมีคำสั่งลงโทษวินัยนักศึกษา นั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องให้ออกาสนักศึกษาได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มิฉะนั้นแล้ว คำสั่งที่ลงโทษวินัยนักศึกษา จะเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์ได้ก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยลงลายมือชื่อในบันทึกคำให้การของนักศึกษาต่อฝ่ายวินัยนักศึกษา ซึ่งเป็นเวลาก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าการรับฟังคู่กรณีที่เป็นต้องกระทำได้นั้นการมาโดยไม่สมบูรณ์ได้มีการรับฟังให้สมบูรณ์แล้วในภายหลังตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น คำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออก หากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออก นั้น คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยกันเองต่อเนื่องหลายครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยผู้ฟ้องคดีและพวกซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตได้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนาย พ. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะกรรมการวินัยประจำคณะได้เรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาทำความเข้าใจและร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงเพื่อยุติข้อขัดแย้งและทำทัณฑ์บนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ต่อมา ได้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันระหว่างนักศึกษาทั้งสองสาขาดังกล่าว มีการใช้อาวุธทำร้ายกัน ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย และเมื่อมีการนำผู้บาดเจ็บไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็มีความพยายามที่จะทำร้ายร่างกายกันอีก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและสอบสวนวินัยนักศึกษาคณะดังกล่าว คณะกรรมการดังกล่าวได้สอบสวนนักศึกษาทั้งสองฝ่ายและประจักษ์พยานแล้วเห็นว่า เหตุทะเลาะวิวาทดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องกันมาจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงได้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงแต่ละเหตุการณ์แล้วสรุปความเห็นเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้ลงโทษนักศึกษาในแต่ละกรณี โดยพิจารณาโทษนักศึกษาออกเป็น ๔ กลุ่ม ผู้ฟ้องคดีอยู่ในกลุ่มที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดวินัยร้ายแรงกรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษา เนื่องจากพกพาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งผิดกฎหมาย เป็นผู้ก่อการทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายผู้อื่น หรือยุยงให้เกิดความวุ่นวายร้ายแรงในมหาวิทยาลัย หรือทำให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีของนักศึกษาและส่วนรวม และกระทำการใด ๆ ที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตามข้อ ๖ (๑๔) (๑๖) และ (๑๘) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผู้ฟ้องคดีถูกระบุว่าเป็นผู้ก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทบานปลายร้ายแรง และขัดคำสั่งระงับการเรียน เข้ามาก่อความวุ่นวายและให้ผู้อื่นปลอมมารับสมอ้างว่าเป็นผู้ปกครอง มีพฤติกรรมไม่เชื่อฟังอาจารย์ และไม่เคารพยำเกรงต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดังกล่าวจึงเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออก หากไม่ปฏิบัติตามให้ไล่ออกตามข้อ ๘ (๕) ของระเบียบดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๘ (๕) ประกอบกับข้อ ๑๓ ของระเบียบเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งในส่วนที่ลงโทษผู้ฟ้องคดีให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคำสั่งลงโทษวินัยนักศึกษาแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งที่ลงโทษวินัยนักศึกษาผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสาม^๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์ได้ก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยลงลายมือชื่อในบันทึกคำให้การของนักศึกษาต่อฝ่ายวินัยนักศึกษา ซึ่งเป็นเวลาก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าการรับฟังคู่กรณีที่เป็นต้องกระทำได้ดำเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ได้มีการรับฟังให้สมบูรณ์แล้วในภายหลังตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออก หากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออก นั้น เป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า หลังจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาทั้งสองสาขาวิชา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้นักศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทดังกล่าวรวมถึงผู้ฟ้องคดีลงนามในหนังสือป้องปรามการกระทำ ความผิดวินัยนักศึกษาว่า จะประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของมหาวิทยาลัยอีก หากไม่ปฏิบัติตาม

^{๔-๕} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๑ คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่เป็นเหตุให้คำสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) คำสั่งทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ถ้าได้มีการจัดให้มีเหตุผลดังกล่าวในภายหลัง

(๓) การรับฟังคู่กรณีที่จำเป็นต้องกระทำได้ดำเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับฟังให้สมบูรณ์ในภายหลัง

(๔) คำสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้ความเห็นชอบในภายหลัง

ฯลฯ

ฯลฯ

กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะต้องกระทำก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕ ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น หรือถ้าเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์ดังกล่าวก็ต้องก่อนมีการนำคำสั่งทางปกครองไปสู่การพิจารณาของผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของคำสั่งทางปกครองนั้น



จะยินยอมรับโทษทางวินัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่นำพาต่อคำสั่งและมาตรการดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการก่อการทะเลาะวิวาท ประกอบกับหลังเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาทั้งสองเป็นเวลา ๑๒ วัน และห้ามไม่ให้นักศึกษาทั้งสองสาขาวิชาเข้ามาในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการเผชิญหน้ากัน โดยปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๔ คน ได้ฝ่าฝืนคำสั่งโดยเข้ามาในมหาวิทยาลัย และเมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมตัวไว้ และแจ้งให้ผู้ปกครองมารับตัวกลับ ผู้ฟ้องคดีได้ให้บุคคลอื่นมารับสมอ้างว่าเป็นผู้ปกครอง เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการทางวินัยมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดี แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าในวันดังกล่าวตนเองเป็นเพียงผู้เข้าไปเจรจากับอีกฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแย้งและพยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่าย จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังเช่นนั้นได้ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธ ซึ่งทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจลงโทษวินัยนักศึกษาผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๖ (๑๕)^๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และทำให้คำสั่งลงโทษวินัยนักศึกษาโดยอาศัยเหตุดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่เมื่อพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่น ซึ่งเป็นการประพฤติดนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษา และมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดแจ้ง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงตามข้อ ๖ (๑๖)^๗ และ (๑๘)^๘ ประกอบกับข้อ ๗^๙ ของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สามารถกลับตัวประพฤติดนเป็นนักศึกษาที่ดีที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและเชื่อฟังคำสั่งครูอาจารย์ได้อีก จึงมิใช่การใช้ดุลพินิจวินัยที่ไม่สมเหตุผลสมควร ดังนั้น การที่

^{๖-๘} ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๖ วินัยนักศึกษา

๗๗

๗๗

(๑๕) ไม่ลักทรัพย์ ไม่ยกยอกทรัพย์ ไม่ฉ้อโกงทรัพย์ ไม่ชิงทรัพย์ ไม่ปล้นทรัพย์ ไม่กระโชกทรัพย์ ไม่ริดทรัพย์ หรือทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น และ/หรือของมหาวิทยาลัย

(๑๖) ไม่เป็นผู้ก่อการทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายผู้อื่น หรือยุยงให้เกิดเหตุวุ่นวายร้ายแรงขึ้นในมหาวิทยาลัย หรือก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีของนักศึกษาและส่วนรวม

๗๗

๗๗

(๑๘) ไม่กระทำความผิดในกรณีอื่น ๆ ที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย

ข้อ ๗ การกระทำผิดวินัยร้ายแรง หมายความว่า การประพฤติดนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษา และการกระทำใด ๆ โดยมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๖ (๑๑), ๖ (๑๒), ๖ (๑๓), ๖ (๑๔), ๖ (๑๕), ๖ (๑๖), ๖ (๑๗) และ/หรือ ๖ (๑๘)



ผู้ถูกฟ้องคดีอาศัยอำนาจตามข้อ ๘ (๕)^{๑๐} ประกอบกับข้อ ๑๓^{๑๑} ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา มีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา โดยให้ลาออก หากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออก นั้น เป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นกรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗/๒๕๖๓)

การออกคำสั่งลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษา นั้น เมื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่อาจกระทบสิทธิของบุคคล อธิการบดีฯ จึงต้องให้คู่กรณีได้มีโอกาสที่จะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนออกคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๓๐ ประกอบกับมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้เรียกผู้ฟ้องคดีทั้งแปดมาให้อภัยคำนั้น เป็นเพียงการเรียกมาให้ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทดังกล่าวเท่านั้น ไม่อาจถือว่าเป็นการให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอในเรื่องที่กล่าวหาและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาของตน เพราะไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดทราบ อันเป็นขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายบังคับให้ต้องกระทำ ไม่ใช่ดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาและผู้ถูกฟ้องคดีที่จะแจ้งให้ทราบตามความจำเป็นและข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญหนึ่งของความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่ง ดังนั้น คำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งแปดให้ออกจากการเป็นนักศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑

^{๑๐-๑๑} ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๘ การลงโทษนักศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายให้ดำเนินการตามความเหมาะสม
ดังต่อไปนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๕) ให้พ้นสภาพเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออก หากไม่ปฏิบัติตาม มหาวิทยาลัยจะประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๑๓ โทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ใช้สำหรับนักศึกษาที่กระทำความผิดวินัยร้ายแรงหรือเคยถูกลงโทษให้พักการศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา และเห็นว่าไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็นคนดีได้อีกแล้ว



ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป จึงเป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้และเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ไปทำร้ายร่างกายของนักศึกษาสาขาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมจนได้รับบาดเจ็บ ๒ คน โดยนักศึกษาที่ถูกทำร้ายไม่ได้ป้องกันตัว เนื่องจากไม่ทราบสาเหตุมาก่อนว่ามีการทะเลาะวิวาทกัน อันเป็นการทำร้ายร่างกายนักศึกษาสาขาดังกล่าวโดยผู้ฟ้องคดีทั้งแปดฝ่ายเดียว พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดเป็นการกระทำความผิดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักศึกษาและผู้มารับบริการทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖.๑ อันเป็นความผิดที่ต้องได้รับโทษตัดชื่อออกหรือให้ออก และข้อ ๖.๑.๓ ประพฤติตนเป็นคนเกร ข่มเหง รังแกผู้อื่น ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กำหนดบทลงโทษนักศึกษาที่กระทำความผิดระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๑๐ พกพาอาวุธ เช่น มีด ดาบ หรืออาวุธอื่น ๆ จึงเห็นสมควรลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีทั้งแปด โดยให้ออกจากการเป็นนักศึกษา คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่า ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาที่เสนอให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งแปด โดยให้ออกจากการเป็นนักศึกษานั้นเหมาะสมแล้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดออกจากการเป็นนักศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว เพื่อขอให้ลดหย่อนผ่อนโทษเป็นพักการเรียน ทั้งนี้ เนื่องจากไม่เคยกระทำความผิดและประพฤติในทางเสื่อมเสียมาก่อน อีกทั้ง เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ใกล้จะสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษนักศึกษา มีความเห็นยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบพร้อมกับได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้มีหนังสือขอให้ทบทุนการพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งแปด เนื่องจากการพิจารณาโทษไม่มีการสอบสวนถึงสาเหตุและไม่ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งแปดโต้แย้งแสดงเหตุผล รวมทั้งนำพยานหลักฐานสืบหักล้างแก้ข้อกล่าวหา แต่ไม่ได้รับทราบผลการพิจารณาจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งแปดให้ออกจากการเป็นนักศึกษา



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๒๔^{๑๒} และมาตรา ๒๗ (๑)^{๑๓} และ (๙)^{๑๔} ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักศึกษาและผู้มารับบริการทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ สิ่งห้ามปฏิบัติและถือเป็นความผิดต้องถูกลงโทษ ข้อ ๖.๑. ความผิดที่ต้องรับโทษคัดข้อออกหรือให้ออก... ข้อ ๖.๑.๓ ประพฤติตนเสียหายอย่างร้ายแรง เช่น ดิตยาเสพติด เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือประพฤติดนเป็นคณเกร ช่มเหล่งร่งแกผู้อื่น ฯลฯ และข้อ ๗ กำหนดว่า เมื่อคณะ สำนัก สถาบัน หรือมหาวิทยาลัย พิจารณาโทษตามข้อ ๖.๒ และ ข้อ ๖.๓ แล้ว ให้คณบดี หรือสำนัก สถาบันเป็นผู้ลงนามในคำสั่งแล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ หากพิจารณาโทษตามข้อ ๖.๑ ให้เสนอมหาวิทยาลัยสั่งการ นั้น เมื่อคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งแปด ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดให้ออกจากการเป็นนักศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการ สร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ทั้งแปด จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งแปดให้ออกจากการเป็นนักศึกษาเป็นคำสั่งที่อาจกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดไม่มีสิทธิที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ผู้ถูกฟ้องคดี

^{๑๒-๑๔} พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๒๔ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง และอาจมี รองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีตามจำนวนที่สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้

มาตรา ๒๗ อธิการบดีมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของอธิการบดี

^{๑๕} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ



จึงต้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดซึ่งเป็นคู่กรณีได้มีโอกาสที่จะทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนออกคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๓๐^{๑๖} ประกอบกับมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้กระทำการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็นความผิดวินัยนักศึกษาตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยในกรณีใด รวมทั้งพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา คงมีเพียงข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีว่า คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาได้ประสานเป็นหนังสือไปยังผู้ฟ้องคดีทั้งแปดแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดไม่มาพบ โดยไม่ปรากฏหลักฐานหรือเอกสารเกี่ยวกับการเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดมาพบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง จึงรับฟังไม่ได้ว่า คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน และไม่ใช้กรณีโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อีกทั้ง ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดออกจากความเป็นนักศึกษาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๘ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ยังเหลือระยะเวลาการศึกษาอยู่อีกเกือบหนึ่งปี และผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ยังเหลือระยะเวลาการศึกษาอยู่อีกเกือบสองปี ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงพอที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาจะให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานได้ ไม่ใช้กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีความจำเป็นรีบด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือมีผลทำให้ระยะเวลาในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไปตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

^{๑๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ



ที่ลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งแปดให้ออกจากการเป็นนักศึกษา นั้น ไม่ใช่คำสั่งตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจไม่ต้องให้สิทธิผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานดังกล่าวได้ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้เรียกผู้ฟ้องคดีทั้งแปดมาให้ถ้อยคำแล้ว นั้น เป็นเพียงการเรียกมาให้ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ ทะเลาะวิวาทดังกล่าวเท่านั้น ไม่อาจถือว่าเป็นการให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอในเรื่องที่กล่าวหาและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาของตน เพราะไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดทราบ อันเป็นขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายบังคับให้ต้องกระทำ ไม่ใช่ดุลพินิจของ คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาและผู้ถูกฟ้องคดีที่จะแจ้งให้ทราบตามความจำเป็นและ ข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี โดยเป็นเงื่อนไขที่สำคัญหนึ่งของความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่ง ดังนั้น คำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งแปดให้ออกจากการเป็นนักศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ที่ออกโดยไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงเป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ และเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่พิพาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๐/๒๕๖๓)

๑.๔ การสอบและประเมินผล

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๓๗๘-๑๓๘๑
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๙๘๘-๙๙๑
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๔๕๖-๑๔๖๑
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๙๕๖-๙๖๐

๑.๕ การสำเร็จการศึกษา

- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๘๔๗-๘๔๙
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๙๙๑-๙๙๓
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๔๖๑-๑๔๖๙
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๔๐๗-๑๔๑๔
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๙๖๑-๙๖๔
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๗๙๑-๗๙๖



๑.๖ การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

กรณีที่สถานศึกษามีคำสั่งลงโทษให้นักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นั้น เมื่อพิจารณาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มีความมุ่งหมายในการลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิดเป็นไปเพื่ออบรมสั่งสอนแก่นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนให้รู้สำนึกในความผิดและกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป จึงได้กำหนดโทษที่จะลงแก่นักเรียนที่กระทำความผิดไว้ ๔ สถาน คือ ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ และทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีได้กำหนดให้ลงโทษนักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนไว้แต่อย่างใด ทั้งนี้ สถานศึกษาได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการกิจการทางปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษา สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สถานศึกษาจึงต้องกระทำการภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง ซึ่งหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง หมายความว่า หน่วยงานทางปกครองจะกระทำการใด ๆ ที่มีผลเป็นการจำกัดหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจไว้ และจะต้องกระทำการดังกล่าวภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น การลงโทษนักเรียนจะต้องกระทำการภายในขอบเขตที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้อำนาจไว้ เมื่อระเบียบดังกล่าวได้กำหนดการลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิดไว้แล้ว โดยมีได้กำหนดให้ลงโทษนักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนไว้แต่อย่างใด สถานศึกษาจึงมีอำนาจลงโทษนักเรียนให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนได้อย่างไรก็ตาม เมื่อนักเรียนกระทำผิดย่อมเป็นหน้าที่ของโรงเรียนและครูที่จะต้องให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนที่อยู่ในความดูแลให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป ซึ่งการลงโทษสถานหนักโดยการให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นอกจากจะเป็นการลงโทษที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการซ้ำเติมนักเรียนและมิได้เป็นการแก้ปัญหาแต่อย่างใด กลับเป็นการผลักภาระไปให้โรงเรียนอื่นแก้ไขปัญหาคือ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักเรียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้เข้าศึกษาในระดับอนุบาลที่โรงเรียนนานาชาติ น. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้ศึกษาอยู่ในระดับเกรด ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้สั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดี ๑ วัน และผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณโรงเรียนในวันดังกล่าว เมื่อนางสาว ณ. มารดาและเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ฟ้องคดีทราบเรื่องการถูกสั่งพักการเรียนของผู้ฟ้องคดี จึงได้ไปแจ้งความร้องทุกข์และลงบันทึกประจำวัน ที่สถานีตำรวจว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ละเมิดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ โดยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ได้มีหนังสือแจ้งให้มารดาของผู้ฟ้องคดีทราบว่า การลงโทษผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ของระเบียบดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้นางสาว ณ. ให้พาผู้ฟ้องคดีไปพบจิตแพทย์หรือให้ลาออกจากโรงเรียน และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ถูกพักการเรียนและต้องหยุดเรียนก่อนเปิดเทอม ๑๐ วัน และห้ามผู้ฟ้องคดีเข้าไปในโรงเรียน ต่อมา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสภาพการเป็นนักเรียน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมฝ่าฝืนต่อระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียนมาเป็นระยะเวลานาน และก่อให้เกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพของนักเรียนคนอื่น และโรงเรียนได้พยายามให้ความช่วยเหลือผู้ฟ้องคดี ตลอดจนให้ทางเลือกอื่นมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว นางสาว ณ. ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ขอความเป็นธรรม กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากโรงเรียน อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้มีหนังสือแจ้งให้นางสาว ณ. ทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีหนังสือสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้รับผู้ฟ้องคดีเข้าเรียน มิฉะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จำเป็นต้องพิจารณาโทษตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ดำเนินการตามหนังสือดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักเรียน และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รับผู้ฟ้องคดีเข้าเรียนตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิศึกษานานาชาติ ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการทางปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องกระทำการภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง ซึ่งหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง หมายความว่า



หน่วยงานทางปกครองจะกระทำการใด ๆ ที่มีผลเป็นการจำกัดหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจไว้และจะต้องกระทำการดังกล่าวภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น การลงโทษนักเรียนจะต้องกระทำการภายในขอบเขตที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้อำนาจไว้ เมื่อระเบียบดังกล่าวได้กำหนดการลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิดไว้แล้ว โดยมีได้กำหนดให้ลงโทษนักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนไว้แต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอาจลงโทษนักเรียนให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนได้ เพราะวาระเบียบดังกล่าวไม่ได้ให้อำนาจไว้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดี และต่อมาได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นั้น เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีชอบใช้ความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของนักเรียนผู้อื่น เมื่อพิจารณาข้อ ๕^๗ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น มีความมุ่งหมายในการลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิดเป็นไปเพื่ออบรมสั่งสอน แก่นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนให้รู้สำนึกในความผิดและกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป จึงได้กำหนดโทษไว้ ๔ สถาน คือ ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ และทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีได้กำหนดให้ลงโทษนักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนไว้แต่อย่างใด เมื่อนักเรียนกระทำความผิด ย่อมเป็นหน้าที่ของโรงเรียนและครูที่จะต้องให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนที่อยู่ในความดูแลให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป ซึ่งการลงโทษสถานหนักโดยการให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นอกจากจะเป็นการลงโทษที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการซ้ำเติมนักเรียนและมีได้เป็นการแก้ไข ปัญหาแต่อย่างใด กลับเป็นการผลักภาระไปให้โรงเรียนอื่นแก้ไขปัญหาคือต่อไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักเรียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการลงโทษในสถานความผิดที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบเดียวกัน แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะอ้างว่าได้พยายามให้ความช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีและให้ทางเลือกอื่นมานาน และการจำหน่ายชื่อออกจากโรงเรียนเป็นการกระทำที่ไม่รุนแรง ได้สัดส่วน และไม่เกินสมควรแก่เหตุ ทั้งยังเป็นการปกป้องคุ้มครองผู้ฟ้องคดีและภัยอันตรายแก่นักเรียนคนอื่น ๆ ด้วย นั้น ก็ไม่ทำให้การลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนเป็นการลงโทษที่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าวแต่อย่างใด

(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๐/๒๕๖๒)

^๗ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้

(๑) ว่ากล่าวตักเตือน

(๒) ทำทัณฑ์บน

(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ

(๔) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม



๑.๗ การดำเนินการกิจการการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีอำนาจในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด เมื่อหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ อย่างไรก็ตาม โดยที่หลักสูตรดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ดังนั้น เมื่อหลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา รับทราบหรือรับรองหลักสูตรต่อไปด้วย แต่มิได้มีบทบัญญัติใดกำหนดให้ต้องได้รับการรับรองจากคณะบุคคลใดหรือองค์กรใดอีก ก่อนเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว สำหรับกรณีที่ ต้องเสนอหลักสูตรให้องค์กรวิชาชีพหรือองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ แล้วแต่กรณี รับรองคุณวุฒิหรือรับรองมาตรฐานการศึกษาดังเช่น หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่ต้องได้รับการรับรองจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ สภานายความหรือสำนักงาน ก.พ. นั้น ก็เพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย หรือการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งเป็นคนละกรณีหรือคนละขั้นตอนกับการเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การได้รับการรับรองคุณวุฒิหรือรับรองมาตรฐานการศึกษาจากองค์กรดังกล่าว จึงมิใช่เงื่อนไขที่ต้องกระทำก่อนการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว และมีได้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพก่อนการเปิดสอนแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสามารถเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวได้ หากได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ดังนั้น การเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาต่อในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของหน่วยงานหรือกลุ่มสนใจ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ ๒



ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีศึกษาหลักสูตรที่พิพาทนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ของเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความ และได้ออกประกาศ เรื่อง การดำเนินการเพื่อให้ผ่านการรับรองหลักสูตรนิติศาสตร์ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความและสำนักงาน ก.พ. โดยในช่วงเวลาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ สอบถามว่า ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่พิพาทสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ และจะประกอบวิชาชีพทนายความได้หรือไม่ ซึ่งเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสหายังมิได้รับรองมาตรฐานผู้สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เทียบได้ไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะของผู้สอบไล่ได้จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๕๖ ดังนั้น ผู้สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอาจสมัครเป็นนักศึกษาในสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ ส่วนการประกอบวิชาชีพทนายความนั้น จะต้องเป็นสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาและได้รับใบอนุญาตทนายความจากสภาทนายความก่อน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดสอนหลักสูตรที่พิพาทโดยที่หลักสูตรดังกล่าว ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ สภาทนายความ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงาน ก.พ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพิกเฉยไม่ดำเนินการให้หลักสูตรที่พิพาทได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษา ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียโอกาสในการศึกษาต่อในชั้นเนติบัณฑิตและสมัครเข้ารับการอบรมวิชาว่าความของสภาทนายความ จนต้องไปศึกษาเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัย น. อีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี เพื่อให้ได้ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ รับรอง และต้องเสียค่าลงทะเบียนเรียน ค่าเทียบโอนหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายในการศึกษาอีกเป็นจำนวนมาก ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด เมื่อหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ อย่างไรก็ดี ตาม โดยที่หลักสูตรดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ดังนั้น เมื่อหลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณารับทราบหรือ



รับรองหลักสูตรต่อไปด้วย แต่มิได้มีบทบัญญัติใดกำหนดให้ต้องได้รับการรับรองจากคณะบุคคลใด หรือองค์กรใดอีก ก่อนเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว สำหรับกรณีที่ต้องเสนอหลักสูตรให้องค์กรวิชาชีพหรือองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลภาครัฐแล้วแต่กรณี รับรองคุณวุฒิหรือรับรองมาตรฐานการศึกษาดังเช่น หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่ต้องได้รับการรับรองจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ สมาทนายความ หรือสำนักงาน ก.พ. นั้น ก็เพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย หรือการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งเป็นคนละกรณีหรือคนละขั้นตอนกับการเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การได้รับการรับรองคุณวุฒิหรือรับรองมาตรฐานการศึกษาจากองค์กรดังกล่าว จึงมิใช่เงื่อนไขที่ต้องกระทำก่อนการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว และมีได้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพก่อนการเปิดสอนแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสามารถเปิดสอนหลักสูตรที่พิพาทได้ หากได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ดังนั้น การเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงชอบด้วยกฎหมาย ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ดำเนินการให้หลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ และสมาทนายความก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะสำเร็จการศึกษา นั้น เห็นว่าการได้รับการรับรองคุณวุฒิหรือรับรองมาตรฐานการศึกษาจากองค์กรวิชาชีพมิได้เป็นเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดในการอนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และมีได้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการเพื่อให้องค์กรวิชาชีพ อันได้แก่ เนติบัณฑิตยสภา หรือสมาทนายความ รับรองหลักสูตรก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเปิดสอน หรือแม้แต่ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะสำเร็จการศึกษา และเมื่อพิจารณาจากรายละเอียดหลักสูตรที่พิพาท เห็นว่า หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เช่น ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม อาสาสมัครไกล่เกลี่ย นักธุรกิจ ให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าอบรมในหลักสูตรของเนติบัณฑิตยสภาหรือสามารถนำไปประกอบอาชีพสอบแข่งขันโดยสามารถประกอบอาชีพทางศาล อัยการ และทนายความได้ อีกทั้ง ข้อมูลในเอกสารแนบพับประกาศรับสมัครนักศึกษาตามผู้ฟ้องคดีเสนอต่อศาล นั้น ก็ได้มีการโฆษณายืนยันว่าหลักสูตรดังกล่าวผ่านการรับรองจากเนติบัณฑิตยสภาหรือสมาทนายความแล้วแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงรู้หรือควรรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำวิชาที่เรียนตามหลักสูตรที่พิพาทไปเทียบโอนและลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัย น. จึงเป็นความสมัครใจเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเอง และการที่คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจะเทียบมาตรฐานของหลักสูตรนิติศาสตร์ของสถาบันการศึกษาใดให้เป็นหลักสูตรที่ผู้สอบไล่ได้

ปริญญาตรีจากสถาบันนั้นเข้าเป็นนักศึกษาในสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ ได้หรือไม่ นั้น เป็นเรื่องที่คณะกรรมการดังกล่าวจะต้องพิจารณา และเป็นอำนาจดุลพินิจของคณะกรรมการนั้น มิได้เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการเพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองจากสำนักอบรม ศึกษากฎหมายฯ และสภาพความก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะสำเร็จการศึกษา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง มิได้ดำเนินการดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรและความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการศึกษาเพิ่มเติมที่ มหาวิทยาลัย น. จึงมิได้เกิดจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อ.๓๕๖/๒๕๖๓)

สภาการพยาบาลมีอำนาจหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต ให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพพยาบาล รวมถึงการรับรองปริญญาในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาล นั้น ผู้ขอจะต้องเป็นสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล และมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาจากสถาบันการศึกษาที่ สภาการพยาบาลรับรอง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเปิดสอนหลักสูตร พยาบาลศาสตรระดับพื้นฐานและได้ยื่นคำขอรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์พร้อมหลักสูตรต่อสภาการพยาบาล แต่สถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดี ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ พยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรอง สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสภา การพยาบาล เรื่อง เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ใหม่ที่เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ สถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีความพร้อมและ มาตรฐานเพียงพอที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลได้ ดังนั้น การที่สภาการพยาบาลไม่รับรองสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการรับรอง และการที่สภาการพยาบาล ไม่รับรองปริญญาบัตรนักศึกษาของผู้ฟ้องคดีเพื่อให้สมัครขึ้นทะเบียนสอบรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

